



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2026/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Lahir di berkedudukan di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEGUH HIDAYAT RAUF S.H beralamat di Kayamanya Rt. 20 Rw.000 kelurahan kayamanya, kecamatan poso kota, kabupaten poso berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:003/PDT-CERAI/II/2026 tertanggal 06 Februari 2026, yang telah di daftar dan deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso Kelas 1B, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, , Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 23 Februari 2026 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan di laksanakan di Gereja p Sulawesi Tengah

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Pso



- , dan baru dicatatkan di Kantor Pendudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Poso dengan Kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perkebunan milik Penggugat;
 3. Bahwa setelah perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga rukun dan damai;
 4. Bahwa dari perkawinan / pernikahan Penggugat dan Tergugat di karunia 3 (tiga) orang anak yaitu ;
 5. Bahwa menginjak usia perkawinan tahun ke-5 (kelima) seiring waktu cek-cok dan marah-marah tidak jelas , hingga perkawinan tahun ke-6 (keenam) sekitar tahun 2020 terjadilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat hingga terjadi kesepakatan yang tertuang dalam surat kesepakatan, akan tetapi Tergugat dinasehati dengan orang tua Tergugat untuk bersabar sehingga Tergugat bersabar untuk menerima kembali Penggugat;
 6. Bahwa sekitar tanggal 25-11-2025 tergugat telah berulah kembali melakukan Penganiayaan fisik kepada Tergugat , sehingga melaporkan atas tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga / KDRT tersebut di Polsek MORI ATAS pada tanggal 25 -11 -2025;
 7. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2026 Penggugat bertanda tangan untuk menolak surat Restoratif Justice untuk memaafkan Perbuatan Tergugat dari Polsek Mori Atas;
 8. Bahwa selama terjadi Persitiwa Tindak Pidana KDRT pada tanggal 25-11-2025 , sudah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat , yang dimana Penggugat kembali di rumah orang tua Pengugat untuk menjaga keselamatan diri maupun nyawa Penggugat;
 9. Bahwa mendasari peristiwa pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga / KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat telah berulang kembali , maka dengan ini Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian , oleh karena tujuan dari Perkawinan membentuk keluarga bahagia , tentram dan damai tidak akan terwujud;
 10. Bahwa Perceraian dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ KDRT yang diajukan Penggugat secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor:9 tahun 1975 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Pso



menegaskan :” Penganiayaan Berat” yang dilakukan salah satu pihak terhadap pasangan nikahnya merupakan *legal ground* untuk mengajukan gugatan perceraian, walaupun pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat belum mencapai waktu 6 (enam) bulan (*separate dwelling*) , maka Majelis Hakim Pengadilan negeri Poso dapat menggali sumber hukum yang hidup dalam masyarakat yang telah tertuang dalam **SEMA Nomor: 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kamar Agama Tahun 2023 angka 1**, terjadi penyempurnaan formulasi normative dengan penambahan klasula eksklusif “,,diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, **kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/ Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga / KDRT**”, yang dapat dijadikan dasar hukum rujukan dalam memutus perkara perceraian ini untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, sudi kiranya KETUA PENGADILAN NEGERI POSO KELAS 1 B Cq. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI POSO , untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan/Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Sulawesi Tengah dihadapan pemuka agama Kristen, dan baru dicatatkan di Kantor Pendudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Poso dengan Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk dicatat pada register tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijak (*ex equo et bono*)

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan. Bahwa para pihak hadir, maka sebelum pembacaan gugatan Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Panusunan, S.H,M.H. sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator pada tanggal 29 April 2026 dalam perkara *a quo* bahwa setelah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat, bahwa mediator menyimpulkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya sering marah sama Istri karena baju sering terhambur dalam rumah.
2. Saya sering marah sama Istri karena dia malas kerja, kalau disuruh dia bilang kalau kamu gaji baru saya kerja
3. Istri memberi orang lain KTP sama KK untuk menarik uang dari Bank 30juta nanti cair baru disuruh pigi menarik, Saya bilang saya tidak mau, saya langsung pigi Dia bilang kalau kamu tidak mau pigi tarik saya ceraikan kamu, begitu saya ingat-ingat terus itu kata-kata nya. Saya langsung pulang lagi kerumah tapi dibilang ayo kita pigi cabutkan dikasih ji 2 juta saya bilang biar 5 juta saya tidak mau tapi terus-terus marah terpaksa saya ikuti kemauannya.
4. Istri ambil bunga uang tanpa setau saya, nanti menagi baru saya tau saya marah dia disini saya mulai tidak kasih uang saya sendiri belanja untuk di dapur, saya berpikir orang tua bilang kalau kita sudah tidak jujur dalam rumah tangga semuanya mi tidak jujur Saya berusaha cari uang saya perbaiki HP untuk selidiki caranya istri saya lihat fotonya di pesbuk nya dicium laki-laki lain saya tidur sama di saya bilang kenapa kamu pamer foto ini, dia bilang itu masa lalu, saya bilang saya malu lihat ini, dia tetap bilang itu masa lali.
5. Istri minta uang, saya bilang kalau mau ada uang kita harus kerja juga Dia bilang kalau saya mau banyak uang ada orang mau bayar saya mau dia pake , saya bilang siapa itu, dia bilang P Wayan sama P.Kare saya diam saja.
6. Saya tidur sama dia saya Tanya jangan-jangan adami yang pake kamu ini, dia bilang iyo ada , saya bilang siapa, dia bilang pongkare. Tidak lama kemudian saya keluar minum ballo. Saya jengkel ingat-ingat trus itu kelakuannya sama saya, saya pulang rumah saya marah-marah , dia tambah marah, dia mau keluar dari kulambu saya langsung masuk tindis mulutnya tidak lama saya tindisi dia gigit tanganku , tambah saya tindis sampai dia loyo begitu tanganku pedis saya rasa, saya balas saya dapat mukanya saya gigit juga, abis saya gigit dia bilang menyerah mo sale saya lepas mi saya pigi duduk, saya kasih bangun anak-anak saya bilang sama anak-anak di gigit lagi mama mu ini dulu dibawahnya dia parangi datang istri di sampingku dia bilang mukira cuma kamu lihat ini ee baru saya kaget karena dia sudah luka

Menimbang, bahwa tas jawaban dari Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik. Hal ini dinyatakan dalam sitem informasi pengadilan (e-court) pada tanggal 13 Mei 2026. Lebih lanjut pula dikarenakan replik tidak dilanjutkan maka duplik dari Tergugat tidak dilaksanakan juga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya , Penggugat telah mengajukan alat bukti surat melalui sistem informasi pengadilan (e-court) yang masing-masing sudah dilakukan verifikasi/validasi yaitu berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, diberi tanda P.1.

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan, diberi P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga, diberi P.3;
4. Foto kopi Surat pernyataan, diberi P.4;
5. Foto kopi Surat Penolakan Restoratif Justice tertanggal 02 Februari 2026, diberi P.5;
6. Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTPL/19/XI/2025/SPKT/POLSEK MORI ATAS/POLRES MOROWALI UTARA/POLDA SULAWESI TENGAH tertanggal 25 November 2025, diberi P.6;
7. Foto kopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara Nomor B/36/XI/2025/SEK.MORI ATAS tanggal 26 November 2025, diberi tanda P.7.
8. Foto kopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara Nomor B/39/XII/2025/SEK.MORI ATAS tanggal 10 Desember 2025, diberi tanda P.8.
9. Foto kopi Dokumentasi KDRT, diberi tanda P.9.

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 hingga P-9 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat menguatkan dalilnya dengan mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. APRILIA, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, dan melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa keduanya sudah tidak satu rumah sejak Penggugat dipukul dirumah atau dikebun;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dipukul oleh Tergugat Ketika Penggugat datang menagis dan menceritakan hal tersebut kepada saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita penggugat, Tergugat memukul dikarenakan Tergugat mabuk;
- Bahwa Tergugat sudah dilaporkan di polisi saya sebagai saksi saat itu diinterogasi polisi;
- Bahwa persoalan antara Tergugat dan Penggugat pernah dibawa ke adat dan pada saat itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kembali dan melanggar janji tersebut;
- Bahwa tindakan KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sudah sering terjadi, dan sudah didamaikan secara adat maupun gereja;
- Bahwa dari pandangan saksi, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali atau hidup rukun kembali;

2. IRTA PABUNGKA, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, dan melangsungkan perkawinan pada tanggal;
- Bahwa keduanya sudah tidak satu rumah sejak Penggugat dipukul di rumah atau di kebun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dipukul oleh Tergugat Ketika Penggugat datang menagis dan menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita penggugat, Tergugat memukul dikarenakan Tergugat mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sering minum minuman saguer dan juga suka judi sio;
- Bahwa Tergugat sudah dilaporkan di polisi saya sebagai saksi saat itu diinterogasi polisi;
- Bahwa persoalan antara Tergugat dan Penggugat pernah dibawa ke adat dan pada saat itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kembali dan melanggar janji tersebut;
- Bahwa tindakan KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sudah sering terjadi, dan sudah didamaikan secara adat maupun gereja;
- Bahwa dari pandangan saksi, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali atau hidup rukun kembali;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Pso



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan sejak saat agenda pembuktian Penggugat hingga kesimpulan. Sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Pembuktian maupun mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan Kesimpulan. Sehingga akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Poso berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan, bukti P-1 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen yang telah melangsungkan pernikahan pada Sulawesi Tengah, dan selanjutnya telah tercatat perkawinan tersebut pada Pencatatan Sipil Kab. Poso, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum dan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut berlaku ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Pso



1974 tentang Perkawinan oleh karena itu gugatan Penggugat sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa *"gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa alamat tempat tinggal Tergugat berada Desa Saemba, RT.06, Dusun 02, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan hal tersebut maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tempat tinggal Tergugat berada di wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Poso. Sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Poso memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat beragama Kristen serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Poso, yang masuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Poso maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Poso berwenang baik secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Pso



karena terjadi adanya pertengkaran atau kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Penggugat Ketika kondisi Tergugat dalam keadaan mabuk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa mengenai sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa, Kutipan Akta Perkawinan, serta berdasarkan keterangan Para saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Pso



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim permohonan Pemohon sebagai berikut:

Tentang petitum kesatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu terhadap petitum kesatu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Tentang petitum kedua;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, berdasarkan kutipan akta Perkawinan yang telah terdaftar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Pso



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan alasan-alasan yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Poso dengan alasan-alasan terjadinya gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diketahui dalil posita gugatan Penggugat mendasarkan pada alasan-alasan terjadinya perceraian pada pasal 19 huruf a. Namun meskipun Penggugat mendasari dari hal tersebut, dalam dalam fakta persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Lebih lanjut pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai : "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan", yang selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangkan apakah dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik alat bukti surat dan alat bukti Saksi yang diajukan dipersidangan dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Pengugat dan memenuhi kriteria dari alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat sering mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dikarenakan Tergugat sering

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Pso



mabuk-mabukan. Adapun tindakan Mabuk-Mabukan tersebut menyebabkan Tergugat melukai Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya telah membuktikan dengan menghadirkan saksi yang mana saksi dipersidangan menjelaskan bahwa permasalahan antara penggugat dengan Tergugat dikarenakan adanya sifat dari Tergugat yang suka mabuk-mabukan yang menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, selain Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain dikuatkan pula dengan bukti surat berupa P5 hingga P-8 yang kesemuanya adalah proses laporan kepolisian yang dialukan kepada penggugat sebagai pelapor dan terlapor adalah tergugat. Lebih lanjut pula Majelis Hakim memperhatikan bahwa adanya surat penolakan restoratif justice antara Penggugat dan Tergugat. Serta pada bukti P-9 ditemukan adanya foto dokumentasi Tergugat akibat KDRT yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa telah tergambarkan bahwa adanya sifat dari Tergugat yang sering mabuk. Adapun Keduanya sempat rujuk kembali namun Tergugat mengulangi kesalahan yang sama kembali, dan sejak tahun 25 November 2025 sudah tidak satu rumah. Selain itu berdasarkan keterangan para saksi diketahui pula keduanya sudah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan hingga gereja, namun keduanya tidak bisa rujuk Kembali. Sehingga dari hal tersebut terlihat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali atau tidak dapat harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas majelis hakim mendapatkan persangkaan dan dengan berpedoman pada ketentuan 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 310 RB.g dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali dan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan*

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Pso



membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut dihubungkan dengan asas tujuan hukum yang tidak semata-mata mencari kebenaran formil belaka, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya mengenai gugatan perceraian dalam perkara *a quo*, bahwa seyogyanya harus mempertimbangkan apakah dampak dari pernikahan yang dapat dipertahankan atau bahkan sebaliknya (bercerai) itu dapat mewujudkan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yakni kebahagiaan, dimana dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menilai akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil pokok gugatan yang diajukan Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 poin a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pertimbangan di atas merupakan penerapan sebagai salah satu wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan.

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Pso



Menimbang, bahwa meskipun dikabulkan terkait pokok dari petitum kedua tersebut, namun setelah Majelis Hakim memperhatikan petitum kedua dari Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakan secara gereja Toraja (Anggota PGI) pada tanggal 12 Januari 2014, kemudian dicatatkan di Kantor Pendudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Poso dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:7202-KW-04042023-0004 tertanggal 04 April 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Terhadap hal tersebut haruslah diperbaiki, hal ini dikarenakan putusan Pengadilan Negeri Poso tidak dapat memutus perceraian terkait legalitas perkawinan dalam ranah agama yang diyakini oleh para pihak. Pengadilan Negeri Poso hanya memutus terkait dengan perkawinan yang dicatatkan di pencatatan sipil saja, sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan penggugat dalam petitum angka ke-2 adlaah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Tentang Petitum Ketiga;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Utara, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Pso



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Sehingga dari keseluruhan uraian tersebut petitum ketiga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Tentang petitum keempat:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian tuntutan penggugat dalam petitum ke 4 beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan seperlunya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diketahui bahwa petitum kedua hingga petitum keempat dikabulkan seluruhnya, sehingga dari hal tersebut maka petitum angka ke satu patut untuk dikabulkan

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Pso



2. Menyatakan Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Pendudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Poso dengan Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau wakilnya yang sah agar mengirimkan Salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 247.000 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari senin, tanggal 22 Juni 2026 , oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Arga Febrian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 36/Pdt.G/2026/PN Pso tanggal 23 Februari 2026, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lidiati Sumari, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Pande Tasya, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Pso



Arga Febrian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp90.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp87.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp247.000,00;
(dua ratus empat puluh tujuh ribu)		